PENGHARGAAN

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Jawatankuasa Penggubalan Panduan ini atas sumbangan mereka dalam penyediaan **Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Bagi Pelaksanaan Aturan Kerja Fleksibel (AKF) 2026.**

JAWATANKUASA PENGGUBALAN PANDUAN:

1. Dr. Rabaayah binti Daud
2. Hajah Noor Azurah binti Haji Abd Rahman
3. Dr. Zainul Azereen bin Zaini
4. Norsalnita binti Md Noor
5. Ir. Ts. Dr. Wesley Anak Lock Sulen
6. Azhan bin Ab. Majid
7. Noor Zarith Ifah binti Jasmani
8. Hajah Azreen Shazwani binti Omar
9. Wan Ahmad Jaziila bin Wan Hassan
10. Siti Nor Nadirah binti Mohamad
11. Mohd Faizal bin Mohd Hatta
12. Musna binti Rappe

1. PENGENALAN

Pelaksanaan Aturan Kerja Fleksibel (AKF) adalah selaras dengan seksyen 60P dan 60Q Akta Kerja 1955 [*Akta 265*], sebagaimana digariskan oleh Garis Panduan Pelaksanaan Aturan Kerja Fleksible 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia (KESUMA) melalui Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM). Dalam melaksanakan AKF, majikan dan pekerja hendaklah mematuhi aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) bagi memastikan kesejahteraan di tempat kerja.

AKF ini boleh dilaksanakan seperti berikut:

i. tempat kerja fleksibel (contoh: bekerja dari rumah atau mana-mana lokasi lain);
ii. hari bekerja fleksibel;
iii. waktu kerja fleksibel; atau
iv. gabungan mana-mana kombinasi AKF.

Walaupun fleksibiliti ini membawa banyak manfaat, aspek KKP hendaklah diambil kira oleh majikan dan pekerja dalam melaksanakan AKF bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan pekerja serta keperluan pematuhan terhadap undang-undang. Menurut seksyen 15, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, 1994 [*Akta 514*] -

> **"adalah menjadi kewajipan tiap-tiap majikan untuk memastikan, setakat yang praktik, keselamatan, kesihatan dan kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya"**

Majikan hendaklah bertanggungjawab terhadap keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja mereka yang sedang bekerja walaupun kerja berkenaan dilaksanakan secara AKF. Manakala, seksyen 24 Akta 514 menyatakan -

> **"pekerja perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang lain yang mungkin terjejas oleh tindakan atau peninggalannya semasa bekerja"**

Pekerja juga bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatannya dan orang lain yang mungkin terjejas ketika melaksanakan tugasnya walaupun secara AKF.

Sejajar dengan pelaksanaan AKF, banyak isu baharu KKP perlu diuruskan oleh

majikan dan pekerja. Antara isu-isu KKP bagi pelaksanaan AKF ini adalah seperti isu ergonomik, keselamatan fizikal, kesihatan mental, tekanan kerja dan lain-lain.

Pelaksanaan AKF juga menimbulkan pelbagai cabaran dari sudut majikan dan pekerja. Majikan menghadapi kesukaran menyelia pematuhan KKP oleh pekerja, penyediaan peralatan dan latihan KKP tambahan, serta berdepan kekangan dalam menyediakan sokongan kesihatan mental.

Bagi pekerja pula, antara cabaran yang dihadapi adalah ruang kerja yang tidak selamat seperti susun atur yang tidak ergonomik di lokasi selain pejabat, tekanan mental akibat ketidakseimbangan kerja dan kehidupan peribadi, serta kesukaran mengurus masa rehat dan aktiviti fizikal.

Komunikasi dan penyeliaan yang berkesan antara kedua-dua pihak iaitu majikan dan pekerja adalah penting bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan semasa pelaksanaan AKF. Panduan KKP Bagi Pelaksanaan AKF dibangunkan sebagai rujukan kepada majikan dan pekerja untuk menguruskan KKP dalam melaksanakan AKF.

1.1 Skop Pemakaian

a. Panduan KKP Bagi Pelaksanaan AKF ini boleh menjadi rujukan kepada mana-mana majikan dan pekerja yang melaksanakan AKF di semua tempat kerja yang tertakluk di bawah Akta 514.

b. Walaubagaimanapun, panduan ini juga terpakai untuk majikan dan pekerja yang melaksanakan AKF, dengan arahan majikan itu sendiri, dan bukan daripada permohonan pekerja. Bagi kes ini, perkara 4.1 dan perkara 4.2 adalah tidak terpakai.

1.2 Objektif

Objektif Panduan KKP Bagi Pelaksanaan AKF ini adalah untuk:

a. Menerangkan peranan dan tanggungjawab majikan dan pekerja bagi pelaksanaan AKF;
b. Menerapkan aspek pengurusan risiko KKP bagi pelaksanaan AKF; dan
c. Menyediakan panduan kepada majikan dan pekerja berkaitan aspek KKP bagi pelaksanaan AKF.

1.3 Faedah Pelaksanaan AKF

Pelaksanaan AKF yang mengambil kira aspek KKP bukan sahaja memberi manfaat kepada pekerja tetapi juga kepada organisasi secara keseluruhan. Faedah pelaksanaan AKF adalah seperti berikut:

1.3.1 Meningkatkan produktiviti dan kecekapan pekerja

Persekitaran kerja yang selamat dan sihat membantu pekerja kekal fokus tanpa gangguan yang boleh menjejaskan prestasi kerja. Sebagai contoh, pengurusan ergonomik yang baik dapat mengurangkan keletihan sekali gus meningkatkan kecekapan mereka.

1.3.2 Mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit pekerjaan

Kesedaran tentang keselamatan dan kesihatan dapat mengurangkan risiko berlakunya kemalangan dan penyakit pekerjaan. Sebagai contoh, kesedaran keselamatan semasa bekerja boleh mengelakkan risiko seperti tersandung, jatuh, atau kebakaran akibat penggunaan peralatan elektrik yang tidak selamat. Manakala penyediaan ruang kerja yang ergonomik dapat mengurangkan masalah kesihatan seperti sakit belakang, ketegangan mata, dan keletihan otot.

1.3.3 Meningkatkan kesihatan mental dan kesejahteraan pekerja

Keseimbangan antara kerja dan kehidupan peribadi *(work-life balance)* dapat mengelakkan tekanan dan *burnout.* Di samping itu ia juga boleh mengurangkan tekanan akibat perjalanan ke tempat kerja *(traffic stress)* yang boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan mental pekerja.

1.3.4 Mengurangkan kos operasi dan kos perubatan

Penjimatan perbelanjaan berkaitan ruang pejabat, utiliti dan kemudahan fizikal lain dapat dinikmati oleh organisasi. Di samping itu, pengurangan kos rawatan dan pampasan akibat penyakit atau kemalangan berkaitan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan penurunan kes kecederaan pekerjaan.

1.3.5 Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab pekerja terhadap KKP

Majikan dapat menerapkan budaya KKP yang menyeluruh dengan menyediakan latihan dan sokongan berterusan untuk pekerja yang melaksanakan AKF. Manakala pekerja lebih peka dalam menguruskan risiko sendiri dengan memastikan ruang kerja yang selamat dan mengamalkan budaya kerja yang sihat.

2. TANGGUNGJAWAB MAJIKAN TERHADAP KKP BAGI PELAKSANAAN AKF

Majikan bertanggungjawab ke atas keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja walaupun pekerjaan tersebut dilaksanakan secara fleksibel, sama ada di pejabat, di rumah atau di mana-mana lokasi yang dibenarkan oleh majikan.

Tanggungjawab majikan terhadap KKP bagi pelaksanaan AKF merangkumi aspek berikut:

2.1 Polisi

a. Majikan perlu mengemaskini polisi sedia ada syarikat atau organisasi bagi memastikan aspek KKP diambil kira dalam pelaksanaan AKF.

b. Polisi tersebut perlu menyatakan tanggungjawab majikan dan pekerja, kriteria serta keperluan untuk bekerja secara selamat dan sihat dalam pelbagai situasi AKF, termasuk pentaksiran risiko dan pelaporan sebarang kemalangan pekerjaan atau penyakit pekerjaan.

c. Polisi ini perlu dihebahkan kepada pekerja melalui taklimat, bahan rujukan bertulis atau platform digital bagi memastikan pekerja memahami dan mematuhi keperluan yang telah ditetapkan. Sebarang perubahan terhadap polisi ini hendaklah dimaklumkan kepada pekerja.

2.2 Pentaksiran Risiko KKP

Majikan hendaklah mengenal pasti, menilai dan mengawal risiko KKP di ruang kerja dan persekitaran kerja semasa pekerja melaksanakan AKF sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 18B Akta 514.

2.3 Peralatan Kerja Yang Sesuai

a. Majikan perlu memastikan peralatan kerja yang digunakan oleh pekerja bersesuaian dengan kerja yang akan dilaksanakan semasa AKF.

b. Majikan perlu memberikan latihan berkaitan penggunaan peralatan dengan cara yang betul dan selamat bagi mengurangkan risiko terjadinya kemalangan dan penyakit pekerjaan.

2.4 Prosedur Kerja

a. Majikan perlu menyediakan prosedur kerja bagi aktiviti yang dijalankan secara AKF dengan mengambil kira aspek KKP.

b. Prosedur kerja perlu mengambil kira jadual kerja yang fleksibel supaya pekerja dapat mengimbangi antara kerja dan kehidupan peribadi *(work-life balance)* mengikut kesesuaiannya.

c. Majikan perlu memastikan pekerja mematuhi prosedur kerja yang telah ditetapkan.

2.5 Komunikasi

a. Majikan perlu mewujudkan saluran komunikasi yang sesuai dengan pekerja untuk memastikan pekerja kekal produktif dan mendapat sokongan yang mencukupi semasa pelaksanaan AKF.

b. Majikan perlu mewujudkan kaedah penyeliaan bagi memastikan pematuhan aspek KKP semasa pelaksanaan AKF.

2.6 Pelaporan Kemalangan

a. Majikan perlu mewujudkan sistem pelaporan dalaman bagi menerima pelaporan kemalangan dan masalah kesihatan yang dihadapi oleh pekerja semasa pelaksanaan AKF.

b. Majikan perlu menyiasat kemalangan dan masalah kesihatan yang berlaku disebabkan oleh aktiviti kerja semasa pelaksanaan AKF.

c. Majikan hendaklah melaporkan sebarang kemalangan dan penyakit pekerjaan yang berlaku semasa pelaksanaan AKF kepada JKKP sebagaimana yang diperuntukan di bawah Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004.